

1503816-62.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Vistos etc. CLOVIS BORGMANN, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela indicados, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos até o momento não identificados, subtraiu, em proveito de todos, mediante rompimento de obstáculo, a importância de R\$ 148.180,04, pertencente ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503816-62.2020.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503816-62.2020.8.26.0050

Controle nº 272/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

CLOVIS BORGMANN

Aos 14/12/22, às 14 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovidio Lopes Guimarães, por meio virtual, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, presencialmente no fórum, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, e a defensora do réu, Dra. Virgínia S. R. Caldas Catelan, Defensora Pública. Ausente o réu Clóvis. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Marcela, Cláudia e David. O réu foi declarado revel. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A presente ação penal deve ser julgada improcedente, posto que, em face das provas coligidas, estas não são suficientes para a condenação do réu. Três pessoas foram ouvidas em juízo e de nada se lembraram dos fatos, não havendo, portanto, qualquer prova em juízo que minimamente ratificasse o que se colheu no inquérito. Desta forma, em que pese a prova pericial genética, não se comprovou em juízo de onde veio o material utilizado pela perícia, e no filme existente nos autos não se verifica exatamente o objeto em que se alegou ter sido esse material retirado. Assim, inexistem nos autos provas suficientes para a condenação. Ante o exposto, requeiro que o réu seja ABSOLVIDO da acusação indicada na denúncia. Pela defesa do réu foi alegado, em síntese: secundo o pedido ministerial pela absolvição do réu. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. CLOVIS BORGMANN, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a

denúncia, na data, horário e local nela indicados, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos até o momento não identificados, subtraiu, em proveito de todos, mediante rompimento de obstáculo, a importância de R\$ 148.180,04, pertencente ao estabelecimento Banco do Brasil. Citado, foi apresentada defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. O réu é revel. Em razões finais orais, pugnou o Ministério Público pela absolvição do réu, no que foi secundado pela defesa. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade da ocorrência está demonstrada nos autos. A autoria não foi devidamente comprovada em juízo. Na fase judicial o réu não foi ouvido. Na fase policial, calou-se. Durante a instrução processual, dois policiais e funcionária do banco foram ouvidos. A funcionária de absolutamente nada se lembrou. Os policiais também disseram de nada se lembrar. Um deles disse que averiguou o local em que houve arrombamento, e nada mais recordou, alegando também que não sabe se houve perícia de sangue ou impressão digital feita nos autos, e também não lembra de filme de circuito interno de televisão no local. O mesmo foi dito pela outra testemunha policial. Dessa forma, após a instauração da ação penal, nada mais se colheu. Em que pese haver filme do circuito interno de televisão degradado, não se consegue vislumbrar a fisionomia de outros indivíduos, salvo de um deles. Não havendo nos autos qualquer foto do acusado ou de outros indivíduos eventualmente suspeitos, inviável qualquer início de comparação fisionômica. Não havendo comparecido o réu em juízo, estando evadido, também não há como se fazer minimamente tal comparação. Mais ainda, não consta no filme estar tal indivíduo com lanterna, de onde teria sido retirado material genético, que culminou com identificação do réu. Consta algo que poderia ou não ser uma lanterna (ou seja, poderia ser algo como um metal causando reflexão), com outro indivíduo não identificável fisionomicamente. O imputado não foi encontrado com produto ligado ao presente furto. Não houve indicação de confissão, ainda que informal, situada nos autos. A tal lanterna em que se colheu material para identificação do imputado poderia, em princípio, ter sido deixada no local por um dos furtadores, mas também por qualquer outra pessoa que tivesse frequentado o sítio do evento na ocasião. O fato é que, reitere-se, em que pese a prova pericial inicial, em juízo nada foi colhido, nem minimamente, em desfavor do réu, de modo a ratificar, judicialmente, o que se colheu na fase administrativa. A absolvição é a senda viável. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER, como ABSOLVO, o réu CLOVIS BORGMANN, qualificados nos autos, da imputação de incorrerem no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que as partes saíram intimadas da r. Sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.